

ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE

Entre :

La société TLD EUROPE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Niort, sous le numéro 340 991 546, dont le siège social est situé à SAINT LIN (79420) - Reffannes,
Représentée par Madame Valérie DOUSSON, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines

D'une part,

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

- **Le syndicat CGT**,
Représenté par Monsieur Olivier Brier, Délégué Syndical,
- **Le syndicat CFDT**,
Représenté par Monsieur Alain Gorry, Délégué Syndical,

D'autre part,

W

DB

AG

SOMMAIRE DE L'ACCORD

Table des matières

PRÉAMBULE	4
DIAGNOSTIC PARTAGÉ CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE	4
1. PRÉSENTATION ET ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ	4
2. ORIGINE DES DIFFICULTÉS	6
3. HYPOTHÈSES DE REDRESSEMENT DU MARCHÉ ET DE L'ENTREPRISE	8
4. CONSÉQUENCES SUR L'EMPLOI ET MODE DE RESOLUTION	14
ARTICLE 1 – OBJET	15
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION	16
ARTICLE 3 – MAINTIEN DES EMPLOIS	16
ARTICLE 4 - TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS PLEIN DONT LE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SE FAIT EN HEURES	17
4.1. <i>Durée du travail</i>	17
4.2. <i>Modulation du temps de travail</i>	17
4.2.1. <i>Dispositions transitoires</i>	17
4.2.2. <i>Période de modulation</i>	18
4.2.3. <i>Unités de modulation</i>	18
4.2.4. <i>Tunnel de modulation</i>	18
4.2.5. <i>Répartition des horaires de travail</i>	18
<i>Personnel administratif (autres services)</i>	19
4.2.6. <i>Calcul de la durée du travail dans le cadre de la durée pluriannuelle</i>	19
4.2.7. <i>Rémunération des salariés : lissage des rémunérations</i>	20
4.2.8. <i>Compteur de modulation :</i>	20
ARTICLE 5- PRIME DE FIN D'ANNÉE	21
ARTICLE 6 -JOURNÉE DE SOLIDARITÉ & PONT DE L'ASCENSION	21
ARTICLE 7 - SALARIÉS DONT LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SE FAIT EN JOURS (forfait jours)	21
7.1. <i>Durée du travail</i>	21
7.2. <i>Modalités d'acquisition des jours de réduction du temps de travail</i>	22

W O R H G

7.3.	<i>Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail</i>	22
7.4.	<i>Dispositions transitoires</i>	22
ARTICLE 8 – SALAIRES		22
ARTICLE 9 – MOBILITE PROFESSIONNELLE		23
9.1.	<i>Mobilité interne à TLD EUROPE</i>	23
9.2.	<i>Mesures d'accompagnement de la mobilité professionnelle</i>	24
ARTICLE 10 – CREATION D'UN FOND DE SOLIDARITE		24
ARTICLE 11 – FORMATION DURANT LE TEMPS D'ACTIVITE PARTIELLE		25
ARTICLE 12 – POURSUITE DE NEGOCIATION		25
ARTICLE 13 – MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD		25
13.1.	<i>Proposition de modification du contrat</i>	25
13.2.	<i>Réponse des salariés</i>	26
13.3.	<i>Conséquences du refus de la modification</i>	26
ARTICLE 13 – SITUATION DES PERSONNES LICENCIÉES POUR MOTIF ÉCONOMIQUE PENDANT LA PÉRIODE D'APPLICATION DE L'ACCORD		26
ARTICLE 14 – CONSÉQUENCES DE L'ARRIVÉE DU TERME DE L'ACCORD		27
ARTICLE 15 - DISPOSITIONS FINALES		27
15.1.	<i>Entrée en vigueur et durée d'application de l'accord</i>	27
15.2.	<i>Clause suspensive</i>	27
15.3.	<i>Suivi de l'accord et clause de rendez-vous</i>	27
15.4.	<i>Révision</i>	28
15.5.	<i>Dépôt</i>	28

PRÉAMBULE

Les parties partagent le constat que le chiffre d'affaires qui s'était replié au deuxième semestre 2019 s'est écroulé à compter du mois de mars 2020 avec un recul prévisionnel de 50% par rapport au budget 2020.

Cette baisse entraîne une chute de l'activité qui pourrait déboucher sur de graves conséquences économiques pour l'entreprise qui ne pourront être résolues qu'avec des engagements forts tant de la part des salariés (adaptation rapide de l'organisation du travail et des modes de rémunération), que de la part de la Direction (maintien dans l'emploi et investissements).

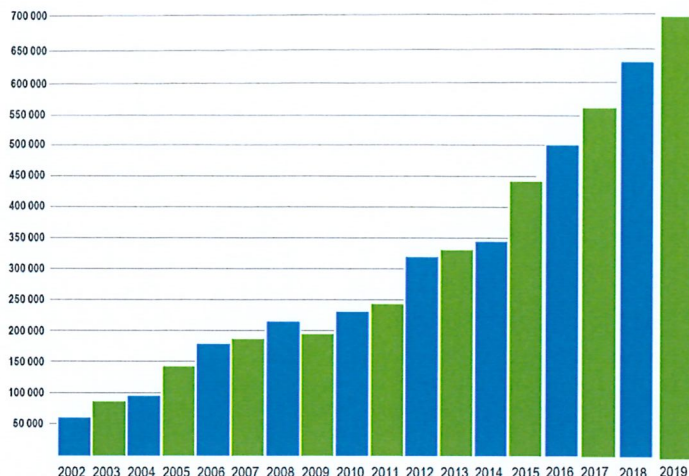
DIAGNOSTIC PARTAGÉ CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE

1. PRÉSENTATION ET ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ

Les activités du groupe ALVEST sont entièrement dédiées aux secteurs aéronautique et aéroportuaire. TLD est l'entreprise historique et principale de ce groupe. Elle assure la conception et la fabrication de l'ensemble des véhicules qui servent l'avion quand celui-ci est au parking : tracteurs à bagages, tapis à bagages, escaliers d'accès, plateformes de transport et de chargement de containers.

Le groupe ALVEST est l'acteur majeur de son marché. Il a su tirer profit de la croissance du secteur aérien de ces dernières décennies en développant sa gamme produit, son empreinte géographique et son réseau de maintenance et services sur tous les continents. Il a ainsi connu une croissance extrêmement forte de son chiffre d'affaires sur les 15 dernières années comme illustré sur le graphique ci-dessous.

Le chiffre d'affaires s'élevait à 700m€ en 2019.



Evolution du Chiffre d'affaires du Groupe Alvest en K€



Commercial Aviation
NB & WB aircraft
Worldwide support network



General Aviation
FBOs and regional aircraft
fleets below 100-seat
capacity



Deployment of systems
Delivering operational
efficiency & fuel gains.
TaxiBot, TractEasy and
fixed airport equipment

OEM FACTORIES in charge of PRODUCT LINES development & production



Au sein du groupe Alvest et de l'entreprise TLD, TLD Europe compte 2 SSO (Sales and Service Organisation) qui sont en charge de la commercialisation et du support aux clients sur la zone géographique Europe, Afrique, Moyen-Orient et Inde, ainsi que 4 usines situées une au Royaume-Uni, une en Belgique et deux en France.

Au Royaume-Uni, l'usine de Kempston conçoit et fabrique des convertisseurs de puissance. Elle compte 60 personnes au 1^{er} septembre 2020.

En Belgique, l'usine de Nimy conçoit et fabrique des unités de climatisations. Elle compte 102 personnes au 1^{er} septembre 2020.

En France, dans les Deux-Sèvres, l'usine de Saint-Lin conçoit et fabrique des escaliers, des tapis à bagages, des transporteurs et chargeurs de containers, des groupes électrogènes, des camions vides toilettes. Elle compte 145 personnes au 1^{er} septembre 2020.

En France, en Indre-et-Loire, l'usine de Sorigny conçoit et fabrique des tracteurs pousseurs d'avion. Le site regroupe aussi les personnels travaillant pour la SSO Europe et les services généraux de la région

(finance, ressources humaines, informatique ...) et compte 234 personnes au 31 août 2020 ainsi que 5 personnes mises à disposition d'autres sociétés du groupe.

Ainsi, au total, TLD Europe SAS regroupe 379 personnes en France dans les métiers suivants :

Achat Supply Chain

Concevoir et rechercher

Contrôle et QSE

Fabrication et assemblage

Gérer et administrer

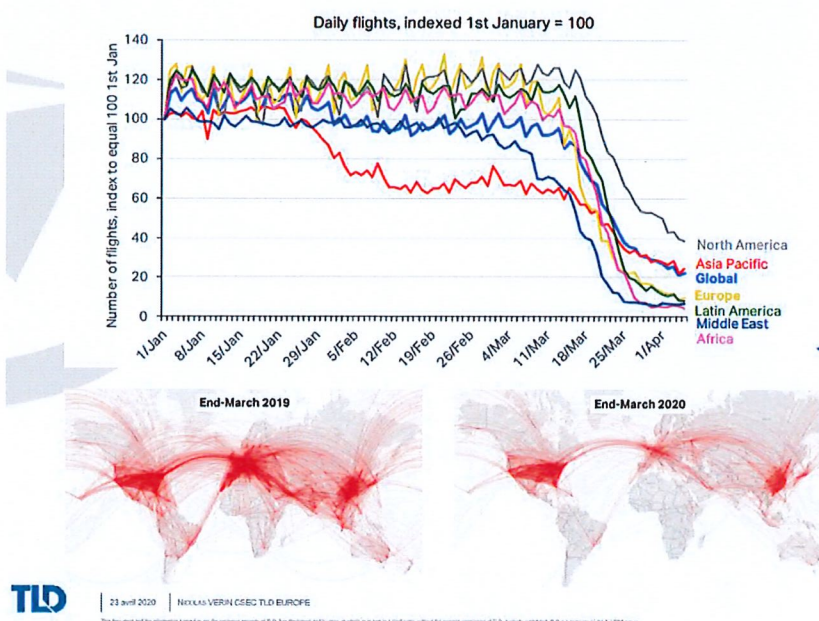
Maintenance, service et commercial

2. ORIGINE DES DIFFICULTÉS

L'année 2020 est marquée par la crise liée à la pandémie du COVID-19.

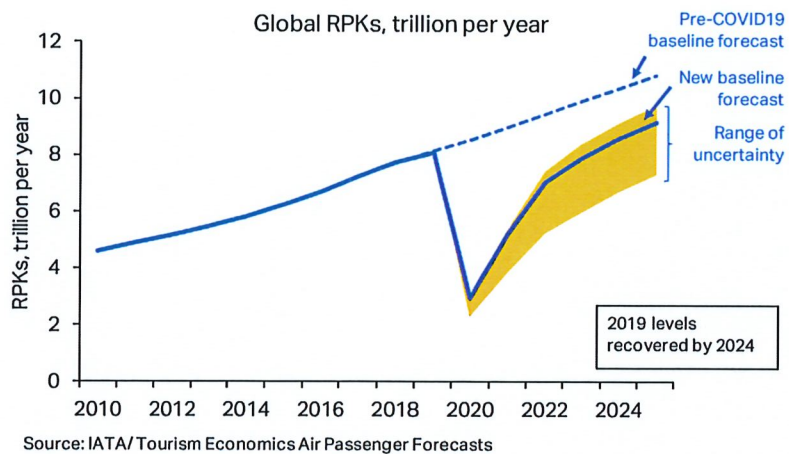
Cette crise a un impact massif sur le secteur aérien, puisque l'ensemble du trafic est affecté. Les avions étant dans leur majeure partie cloués au sol, du fait des mesures de confinement et fermeture des frontières mises en œuvre par la plupart des pays du monde.

Ainsi les conséquences sont désastreuses pour l'activité du secteur et se traduisent par un effondrement sans précédent. Les pertes du secteur sont estimées à plusieurs centaines de milliards de dollars.



Contrairement aux crises précédentes de 2001 (11 Septembre) et 2008 (Subprime), un retour à un niveau de trafic d'avant crise n'est pas attendu avant plusieurs années (2024 voire 2025).

ND 03 HG



Se dessine donc une crise en L qui va obérer durablement l'activité du secteur et donc celle de notre entreprise.

4. CONSEQUENCES SUR L'EMPLOI ET MODE DE RESOLUTION

Nous sommes donc dans une situation qui requiert un ajustement structurel de notre entreprise.

➤ Diminution d'activité

La crise du Covid-19 s'est matérialisée pour notre entreprise par :

- Des annulations importantes de commandes de l'ordre de 5M€
- Une baisse importante de l'activité de nos usines globalement de l'ordre de 70% sur le début de l'année 2020 par rapport à 2019 et de 50% en prévisionnel sur l'année complète
- Un chiffre d'affaires en chute de 50% par rapport à 2019

Pour faire face à cette situation, l'entreprise a engagé des mesures fortes pour réduire ses coûts et limiter le risque d'un assèchement de sa trésorerie :

- Recours à l'activité partielle à partir du mois de mars 2020 (près de 80000h sur cette période)
- Décalage du paiement des charges sociales
- Décalage des échéances d'emprunts
- Décalage du paiement de la participation
- Réduction de ses dépenses courantes
- Réduction des coûts de ses achats matières
- Rééchelonnement et annulation des commandes lancées vers les fournisseurs

Cependant, ces mesures ne peuvent être suffisantes pour faire face à l'ampleur de la crise qui a une durée prévisionnelle de plus de 3 ans.

L'impact calculé est d'environ 90 suppressions de postes, pour la majeure partie en atelier.

Par ailleurs, un atout concurrentiel majeur pour l'entreprise résidera dans notre capacité à mobiliser très rapidement nos forces de production et nos services support pour faire face aux commandes dans des délais imposés par les clients.

Notre agilité sera donc déterminante, comme les quelques mois passés l'ont démontré notamment sur le site de Sorigny.

Il est donc crucial que nous puissions étendre et renforcer la modulation du temps de travail.

Dans ce cadre, la Direction de la société TLD EUROPE a souhaité négocier et conclure avec les organisations syndicales représentatives un accord de performance collective.

Les parties ont décidé de conclure le présent accord de performance collective et de le soumettre aux dispositions de l'article L.2254-2 du Code du travail, tel que résultant de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ratifiée et modifiée par la loi de ratification n°2018-217 en date du 29 mars 2018.

L'ensemble des organisations syndicales invitées ont exprimé leur accord de principe pour la participation à cette négociation.

Sur invitation de la Direction, cette dernière et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise se sont rencontrées au cours des réunions suivantes :

- Le 23 juin 2020: calendrier des négociations.
- Le 8 juillet 2020 : prise de connaissance des différents points de l'avant-projet d'accord remis par l'employeur le 10 juillet.
- Le 21 juillet 2020 négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion et apport d'informations supplémentaires.
- Le 27 juillet 2020 négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion et apport d'informations supplémentaires.
- Le 27 août 2020 : modification de l'accord au vue de la publication des décrets concernant le nouveau dispositif d'activité partielle de longue durée ou ARME.
- Le 9 septembre 2020 : conclusion de la négociation
- Le 16 septembre 2020 : signature de l'accord.

Le comité social et économique de l'établissement de SAINT-LIN va être informé le 21 Septembre 2020 du contenu de l'accord et de l'issue des négociations.

Le comité social et économique de l'établissement de SORIGNY va être informé le 21 septembre 2020 du contenu de l'accord et de l'issue des négociations.

Cela exposé, il a été négocié et conclu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2254-2 du code du travail.

Il modifie certaines dispositions et emporte révision des accords d'entreprise relatifs au temps de travail dénoncés le 23 janvier 2020, aux usages en vigueur et engagements unilatéraux antérieurs et s'appliquent aux salariés compris dans son champ d'application, ce pour toute sa durée.

A ce titre, les parties conviennent que les stipulations du présent accord prévaudront nécessairement sur celles ayant le même objet, contraires ou différentes, des accords d'entreprise ou d'établissement conclus précédemment.

Au terme de ce dernier s'appliqueront les accords relatifs au temps de travail conclus ultérieurement aux dénonciations.

En cas d'absence de signature, les accords dénoncés cesseront de produire leur effet aux dates légales.

Les dispositions des accords d'entreprise non modifiées par le présent accord demeurent inchangées.

Le présent accord a pour objet de préserver l'emploi et de diminuer le nombre de suppressions de postes nécessaires à faire face à la présente crise et à, cette fin, d'aménager la durée du travail ainsi que ses modalités d'organisation et de répartition, d'aménager la rémunération au sens de l'article L.3221-3 dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minima conventionnels mentionnés au 1° du I de l'article L.2253-1, de déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.

Les parties, au cours de la négociation, ont évoqué l'ensemble des points permettant un partage de l'effort nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise et des emplois.

Il apparaît notamment clairement que l'utilisation de l'activité partielle de longue durée sera nécessaire afin de faire face à cette crise, mais cet outil ne sera pas à lui seul suffisant pour sauver le maximum d'emploi. L'entreprise devra être dans les années qui viennent en position de mobiliser extrêmement rapidement des capacités de production afin de conclure des commandes et de gagner des parts de marché.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

L'accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société TLD EUROPE, qu'il soit engagé sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel ou en équipe alternante.

ARTICLE 3 – MAINTIEN DES EMPLOIS

Les parties rappellent qu'il est essentiel pour la pérennité du fonctionnement de l'entreprise de garder les compétences.

Sur les 90 suppressions de postes qui seront nécessaires afin de faire face aux difficultés économiques, le présent accord permettra le maintien de 70 postes.

La suppression de 20 postes dans les fonctions support reste envisagée, sachant que la direction s'engage à limiter ces suppressions de postes notamment au moyen de mobilités internes et sur la base du volontariat intra-groupe.

Ainsi, la direction attendra la fin du délai de réflexion de l'accord de performance collective afin de pouvoir faire la recherche de reclassement la plus efficace possible.

La direction s'engage à ne pas prononcer plus de 20 suppressions postes d'ici au 30 septembre 2021.

La direction s'engage à ne pas procéder à des licenciements économiques sur des poste de monteur, Group Leader, Peintre, contrôleur, coordinateurs peinture jusqu'en octobre 2022.

WB OB HG

Compte tenu de l'incertitude quant à la durée de cette crise, aucun engagement ne peut être pris au-delà de cette durée.

ARTICLE 4 - TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS PLEIN DONT LE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SE FAIT EN HEURES

Certains services de l'entreprise étaient déjà soumis à un système d'annualisation du temps de travail afin de faire face aux pics et creux de notre activité.

Compte tenu de la situation actuelle, il apparaît nécessaire d'étendre ce système de modulation à l'ensemble des services de l'entreprise et de l'appliquer sur une période supérieure à l'année.

En effet, les perspectives d'activité telles qu'exposées en préambule, nous font prendre l'hypothèse d'une faible activité en 2020, 2021 et un début de reprise en 2022 se poursuivant en 2023.

Cette activité sera vraisemblablement en « à coup », des pics succédant à des creux.

Les dispositifs gouvernementaux du plan de relance de l'économie et notamment l'activité partielle de longue durée vont permettre d'absorber une partie des heures de l'activité réduite.

Cependant, le dispositif de pluri-annualisation permettra à la fois de créer de la souplesse pour absorber les pics d'activité et permettra d'amoindrir les effets de baisse de rémunération liés à l'activité partielle (rémunérée 84% du net).

Enfin, ce dispositif permettra de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée en lissant les pics et creux d'activité, voire de maintenir des postes supplémentaires si notre activité s'avérait plus faible sur plus de 24 mois sur les 36 mois de la période.

4.1. Durée du travail

La durée du travail est maintenue à 34,65h.

4.2. Modulation du temps de travail

4.2.1. Dispositions transitoires

Le présent accord suspend l'ensemble des accords actuellement en vigueur.

Ainsi, il sera mis fin à la période de modulation actuellement en cours au 31 octobre 2020 en lieu et place du 31 décembre 2020.

A cette date, il sera procédé au calcul des compteurs de modulation.

Le résultat de ce compteur sera basculé sur la nouvelle période de modulation qu'il soit positif ou négatif.

Ainsi, les salariés pourraient débiter la période de pluri annualisation soit avec un compteur d'heures à rattraper (négatif), soit avec un compteur d'heures à récupérer (positif).

4.2.2. Période de modulation

Compte tenu des pics et des creux d'activité constatés et des incertitudes de l'activité aéroportuaire, l'ensemble des services seront soumis à une modulation du temps de travail.

La période de modulation courra du 1^{er} novembre 2020 au 31 octobre 2023.

Un prévisionnel à 3 mois étant fourni au CSE concernant l'activité partielle de longue durée, ce prévisionnel intégrera également les périodes de hautes ou basse activité.

Ainsi, les salariés auront une visibilité prévisionnelle à 3 mois revue mensuellement.

4.2.3. Unités de modulation

Personnel d'atelier

Compte tenu des disparités constatées en fonction des unités produites en atelier, de la polyvalence des équipes de production qui n'est pas totale, la modulation et les horaires de travail seront individualisés afin de favoriser la rotation des équipes sur les commandes à produire quelle que soit leur ligne de produit initiale.

Personnel en équipe alternante

Une attention particulière sera portée au personnel en équipe alternante, leur organisation du temps de travail ne permettant pas une forte amplitude des compteurs de modulation.

Personnel administratif

Compte tenu des compétences spécifiques nécessaires à la tenue des postes et au besoin de suivi des dossiers, la modulation et les horaires de travail seront individualisés.

4.2.4. Tunnel de modulation

La durée du temps de travail hebdomadaire pourra varier de 0h à 42h par semaine sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Il est rappelé les limites légales applicables : 10h de travail par jour, 11h de récupération entre deux journées de travail.

4.2.5. Répartition des horaires de travail

Les horaires sont répartis sur 4,5 jours et fixés par note de service.

En cas de modulation haute ou basse, les nouveaux horaires sont communiqués en même temps que la modulation.

Personnel d'atelier (production, magasin, contrôle)

ND OB

HG

La demi-journée libérée sera positionnée le vendredi après-midi pour les personnels d'atelier en dehors des périodes de modulation.

En période de modulation haute à plus de 38,65h, la répartition horaire pourra se faire sur plus de 4.5 jours ou 5 jours par semaine.

En période de modulation basse, on privilégiera la répartition du travail en journée complète.

Personnel administratif (autres services)

La demi-journée libérée sera positionnée sur un jour de la semaine, soit de façon fixe pour le service ou pour le salarié, en fonction des impératifs de service ou pourra être flottante au sein de l'équipe.

Dans ce cadre une concertation sera menée par le responsable de service afin de pouvoir concilier les aspirations individuelles et les nécessités de service, la décision finale du planning étant du ressort exclusif du responsable.

Le positionnement de la ½ journée ne pourra en aucun cas être considéré comme un avantage acquis et pourra être modifié sur décision du responsable si le fonctionnement du service l'exigeait, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d'un mois.

En période de modulation haute, la répartition horaire pourra se faire sur plus de 4.5 jours ou 5 jours par semaine.

En période de modulation basse, on privilégiera la répartition du travail en journée complète, mais la réduction des horaires individualisée pourrait entraîner du travail par demi-journée.

4.2.6. Calcul de la durée du travail dans le cadre de la durée pluriannuelle

La durée pluriannuelle s'établit à 5405h sur 3 années complètes soit 156 semaines*34,65h, desquelles il faudra déduire les congés payés et 22 jours fériés. Par conséquent, les congés payés seront valorisés à l'horaire lissé même si l'horaire de modulation est inférieur ou supérieur à ce dernier au moment de la prise.

Pour effectuer ce calcul, 3 compteurs d'heures sont maintenus sur la période :

Le compteur cible :

5405h sur 3 années complètes soit 156 semaines*34,65h

Compteur de travail effectif :

Il s'agit des heures réellement travaillées dans la période de modulation et de l'ensemble des heures d'absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires (exemple : absence formation, heures de délégation, heures rémunérées via du CET...).

Compteur temps de travail :

Il s'agit de l'ensemble des heures travaillées, des heures d'absences assimilées à du temps de travail effectif et des heures d'absences non assimilées à du temps de travail effectif (exemple : congé sans solde).

En fin de période le 31 octobre 2023, le calcul suivant est fait :

compteur temps de travail effectif – (moins) compteur cible de la période

Si le résultat est positif, les heures excédentaires sont des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées et majorées. Si le résultat est négatif aucune action n'est nécessaire car les heures d'absence ont été retenues au mois le mois.

compteurs de temps de travail – (moins) compteur temps de travail effectif

Si le résultat est positif, les heures excédentaires sont des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées mais non majorées. Si le résultat est négatif aucune action n'est nécessaire car les heures d'absence ont été retenues au mois le mois.

4.2.7. Rémunération des salariés : lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l'horaire de référence de 34,65 heures par semaine.

Les heures d'absence seront déduites au mois le mois.

Les heures supplémentaires individuelles, c'est à dire réalisées en plus de l'horaire de modulation prévu dans la semaine considérée, seront calculées conformément au régime légal et payées mensuellement en fonction des dates d'arrêt de paye, non majorées en deçà de 35h et majorées de 25% au-delà de 35h.

S'il apparaît nécessaire d'avoir recours à l'activité partielle de longue durée, l'horaire moyen de 34,65h sera appliqué.

4.2.8. Compteur de modulation :

Les parties conviennent que pour la bonne gestion des heures et pour rester dans un volume d'heures à récupérer compatible avec l'activité de l'entreprise, une limite doit être posée concernant les heures à récupérer.

Ainsi, un seuil d'alerte est posé à 50h négatives. Ce seuil devra déclencher une concertation avec les CSE locaux sur les modalités de travail de ces heures.

En addition un seuil maximal de 80h négatives est posé, au-delà duquel il faudra l'avis favorable du CSE local afin de continuer la modulation basse.

De même un compteur maximal de 150h positives est posé, au-delà duquel il faudra l'avis favorable du CSE local afin de continuer la modulation haute.

ND

03 AG

Le compteur global de modulation sera rémunéré de la façon suivante :

S'il est négatif à la fin de période de modulation, soit au 31 octobre 2023, aucun retrait de salaire ne sera effectué.

S'il est positif à la fin de période de modulation, soit au 31 octobre 2023 les heures seront rémunérées avec une majoration de 25% et payées au plus tard en décembre 2023.

En cas de départ en cours de période de pluri-annualisation, les heures rémunérées et non travaillées seront déduites intégralement du solde de tout compte.

Les heures travaillées et non rémunérées seront payées sans majoration.

Seuls les personnels ayant annoncé leur départ prévisible en retraite pendant la durée de l'accord et ayant fourni leur relevé de carrière avant le 31 décembre 2020 ne se verront pas appliquer cette reprise sur salaire à la condition d'avoir fait une demande 6 mois avant la date de départ. Leur compteur devra être équilibré avant leur départ, seules les heures travaillées et non rémunérées seront payées sans majoration à leur départ effectif en retraite.

ARTICLE 5- PRIME DE FIN D'ANNÉE

Le calcul de la prime de fin d'année des non cadres est modifié de la façon suivante pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 :

L'absence pour activité partielle ne sera pas prise en compte dans le calcul du taux de présentéisme appliqué à la prime de fin d'année.

ARTICLE 6 -JOURNÉE DE SOLIDARITÉ & PONT DE L'ASCENSION

Il est convenu que pour la durée de l'accord, la journée de pont offerte par la direction constituera l'exécution de la journée de solidarité.

Par conséquent, le vendredi de l'ascension sera travaillé, et aucune journée supplémentaire au titre de la solidarité ne sera à exécuter.

ARTICLE 7 - SALARIÉS DONT LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SE FAIT EN JOURS (forfait jours)

Des salariés de l'entreprise ont un temps de travail évalué en jour et non en heure.

Cette forme d'organisation du travail est applicable aux salariés sous statut cadre ou sous statut non cadre, dont la grande autonomie accordée au titre de leur fonction implique des horaires qui ne sont pas prédéfinis, ou dont la fonction s'exerce en majorité en déplacement et dont le temps de travail n'est pas contrôlable.

7.1. Durée du travail

En application de l'accord du 13 janvier 2005, dénoncé le 23 janvier 2020, les cadres au forfait jours bénéficient de 15 jours supplémentaires de réduction du temps de travail correspondant à un temps de travail de 212 jours annuels.

Dans le cadre du présent accord, et pour les années 2021 et 2022, la durée du travail est fixée à 217 jours, soit en moyenne 10 jours de RTT selon les années.

Cette augmentation du temps de travail des forfaits jours devrait s'accompagner d'une hausse annuelle de salaire de 5/22^{ième} du salaire mensuel.

Dans le cadre du présent accord, cette hausse de salaire ne sera pas appliquée.

Il est rappelé qu'en 2023, en cas d'absence de signature d'un accord temps de travail, il sera fait application directe de l'accord de branche de la métallurgie qui prévoit 218 jours de travail par an soit en moyenne 9 jours de RTT.

7.2. Modalités d'acquisition des jours de réduction du temps de travail

L'acquisition de 10 jours de réduction du temps de travail est soumise à un temps de travail de 217 jours par an.

Une entrée, une sortie entraîneront une réduction de ce nombre de jours de RTT au prorata, conformément aux règles légales en vigueur.

La période d'acquisition est fixée en année civile du 1^{er} janvier au 31 décembre.

7.3. Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail

La période de prise est fixée du 1^{er} janvier de l'année N au 31 janvier de l'année N+1.

La demande de congé réduction temps de travail s'effectue dans l'outil dédié et est soumise à validation du responsable hiérarchique.

La prise pourra s'effectuer par avance dans la limite de 3 jours.

La prise pourra s'effectuer par demi-journée.

La Direction pourra imposer les dates de 4 jours de RTT par an.

7.4. Dispositions transitoires

Pour l'année 2020, la période d'acquisition des jours de RTT s'achèvera le 31 décembre 2020. Lors de la période du 1^{er} mai au 31 décembre 2020, le nombre de RTT pour une période de présence complète s'élèvera à 10 jours. Exceptionnellement ces jours acquis en 2020 pourront être pris jusqu'au 31 mars 2021.

ARTICLE 8 – SALAIRES

Les parties signataires conviennent que la maîtrise de la masse salariale fait partie des mesures nécessaires pour passer ces temps de difficultés financières.

8.1. Gel des salaires

Sans remettre en cause l'obligation de négocier annuellement sur les salaires et moyennant le respect des minimas légaux ou conventionnels en matière de rémunération, il est convenu d'appliquer un gel des salaires en 2021, et donc de limiter l'augmentation des salaires aux augmentations liées aux changements de postes.

Les parties rappellent que la négociation annuelle aura lieu en tenant compte de ces éléments.

8.2. Bonus cadre

Le calcul des bonus cadre intègre une partie variable en fonction des résultats de l'entreprise. (de 20 à 75% en fonction du niveau de responsabilité)

Compte tenu de la situation économique de l'entreprise, cette partie est de fait remise en cause et son versement ne sera possible qu'en cas d'atteinte des objectifs financiers.

8.3. Négociation d'un nouvel accord d'intéressement

L'accord d'intéressement actuellement en vigueur prendra fin en 2020.

La direction propose que les négociations pour la signature d'un nouvel accord d'intéressement soient engagées immédiatement après la négociation de l'accord de performance collective. Cet accord devra définir des indicateurs en lien avec les plans d'action définis pour la sortie crise.

ARTICLE 9 – MOBILITE PROFESSIONNELLE

TLD s'engage à tout mettre en œuvre afin de maintenir les emplois et les compétences.

Elle souhaite que les salariés, dont l'activité est très fortement réduite ou devenue quasi-inexistante, soient affectés sur d'autres postes afin d'éviter la rupture de leurs contrats de travail.

Pour l'application du présent accord, la mobilité professionnelle correspond à un changement de fonctions qui peut entraîner une modification du contrat de travail.

La mobilité s'appliquera aux postes et selon les modalités ci-après.

9.1. Mobilité interne à TLD EUROPE

Administration des ventes - un poste

Postes d'origine : Assistants ADV - Coefficient 240

Postes disponibles: SPR (pièces détachées)
- Assistant ADV Pièces détachées – Coefficient 240

Bureau d'études – un poste à STL et deux postes à MTL

Postes d'origine : Techniciens bureau d'études au coefficient 240, 255, 270 ou 285 ayant une expérience en production

Postes disponibles: *Production* - Monteur expert– Electricien/soft et mécanique – Catégorie ouvrier- Coefficient 240

Le coefficient sera celui du nouveau poste.

Le salaire sera celui correspondant au nouveau poste.

Si la mobilité a pour effet une diminution de salaire, l'ancien salaire sera maintenu. Il comprendra un salaire fixe correspondant au nouveau poste et un supplément de salaire égal à la différence entre le salaire de l'ancien poste et le salaire du nouveau poste. La prime d'ancienneté sera appliquée sur la base du nouveau coefficient et si un différentiel existe, il sera intégré au supplément de salaire.

Au terme du présent accord, les salariés bénéficieront d'un droit d'accès prioritaire sur leur ancien poste si l'activité permet de le créer à nouveau. Ce retour ne sera pas imposé.

Le retour au poste d'origine aura pour effet l'application du coefficient du poste d'origine et du salaire correspondant par intégration du supplément.

9.2. Mesures d'accompagnement de la mobilité professionnelle

Afin de faciliter l'adaptation au nouveau métier et contexte de travail, les salariés concernés par une mobilité professionnelle bénéficieront des mesures d'accompagnement suivantes :

- formations internes
- entretiens trimestriels

ARTICLE 10 – CREATION D'UN FOND DE SOLIDARITE

L'augmentation du temps de travail des forfaits jours sans augmentation de salaire pour les années 2021 et 2022, viendra alimenter un fond de solidarité.

Ces jours seront liquidés en euro et versés sur le fond sur la base de 5/22^{ème} du salaire mensuel de chaque forfait jours.

Ce fond permettra d'assurer un maintien de la rémunération à 100% du net pour tous les salariés acceptant de suivre des formations durant l'activité partielle pendant la durée de l'accord.

A l'issue de l'application du présent accord, si le fond n'a pas été totalement utilisé, il sera liquidé au profit du fond de solidarité pour les parents d'enfant gravement malade.

L'utilisation du fond sera suivie lors des bilans de l'accord (cf annexe bilan).

ARTICLE 11 – FORMATION DURANT LE TEMPS D'ACTIVITE PARTIELLE

Il apparait essentiel aux parties de tout mettre en œuvre afin de préparer le retour à la pleine activité de l'entreprise.

A cet effet, un élément important de cette stratégie est la montée en compétences et en polyvalences de nos équipes.

Aussi, les parties conviennent que des formations internes tant qu'externes seront engagées pendant le temps de travail ou hors temps de travail et notamment dans le cadre des dispositifs d'aide annoncés par le gouvernement.

Ainsi un plan de développement des compétences et d'adaptation aux emplois de demain sera conçu pour la durée de l'accord.

Ce plan sera issu du plan stratégique de sortie de crise et sera présentée au plus tard au 31 janvier 2021 et lors des bilans d'application de l'accord.

Afin d'encourager le développement des compétences, le maintien de la rémunération lors des formations se déroulant en activité partielle de longue durée se fera à 100% du net, en dérogation des dispositions légales, jusqu'à épuisement du fond de solidarité créé à cet effet.

ARTICLE 12 – POURSUITE DE NEGOCIATION

La direction s'engage à poursuivre loyalement les négociations sur l'aménagement du temps de travail et de tout mettre en œuvre pour les conclure avant l'expiration de l'accord de performance collective.

Notamment, les parties conviennent que la situation du personnel âgé sous régime de modulation sera particulièrement étudiée afin de leur permettre d'utiliser du compte épargne temps et de ne pas travailler au-delà de 34,65h y compris pendant les périodes de modulation haute.

ARTICLE 13 – MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD

13.1. Proposition de modification du contrat

Le présent accord ayant été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.2254-2 du code du travail, ses stipulations se substitueront de plein droit aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail en matière de rémunération, lieu de travail et de durée du travail.

Chaque salarié concerné par une telle modification (ci-après désigné par « salarié concerné ») sera informé de l'existence et du contenu du présent accord à l'exception des dispositions confidentielles, ainsi que du droit d'accepter ou de refuser l'application de ce dernier à son contrat de travail, par un courrier écrit remis en main propre contre décharge ou, pour le personnel absent (pour cause de maladie notamment), adressé sous pli recommandé avec accusé de réception.

« Afin de permettre à chaque salarié concerné une prise de décision éclairée, il est prévu les mesures d'information suivantes :

- Au plus tard dans les 7 jours calendaires suivant l'information précitée, chaque salarié concerné sera invité à une réunion d'information visant à présenter les conséquences du présent accord et ses incidences sur le contrat de travail.
- Durant le délai de réflexion d'un mois prévu ci-dessous, chaque salarié aura la possibilité de demander des renseignements complémentaires auprès du service des Ressources Humaines.

13.2. Réponse des salariés

Les salariés concernés pourront refuser la modification de leur contrat de travail résultant de l'application du présent accord. Ils disposeront pour ce faire d'un délai d'un mois pour faire connaître leur refus par écrit à la Direction et ce, à compter de la date de réception de l'information écrite prévue au paragraphe qui précède.

Il est précisé qu'à défaut de refus écrit dans le délai d'un mois précité, les salariés seront réputés avoir accepté la modification de leur contrat de travail.

Pour les salariés qui auraient déjà une convention individuelle de forfait annuel (« en heures » ou « en jours ») le II de l'article L.2254-2 prévoit qu'il n'est pas nécessaire de formaliser l'accord par une nouvelle convention individuelle et l'acceptation de l'application de l'accord par le salarié se fait selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

13.3. Conséquences du refus de la modification

Les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail pourront faire l'objet d'une mesure de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 2254-2 du Code du Travail. La société disposera d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager la procédure de licenciement.

Dans ce cadre, il est prévu que la société abonde le compte personnel de formation des salariés concernés dans les conditions et limites définies par les dispositions réglementaires en vigueur (art. R 6323-3-2 du code du travail, 3000€ à ce jour).

ARTICLE 13 – SITUATION DES PERSONNES LICENCIÉES POUR MOTIF ÉCONOMIQUE PENDANT LA PÉRIODE D'APPLICATION DE L'ACCORD

Les parties conviennent que pour les personnes qui seraient licenciées pour motif économique durant la période d'application de l'accord, le calcul de l'indemnité de licenciement se fera sur la base d'un salaire reconstitué pendant les périodes d'activité partielle.

Ainsi, l'activité partielle ne viendra pas diminuer le montant de l'indemnité de licenciement.

ARTICLE 14 – CONSÉQUENCES DE L'ARRIVÉE DU TERME DE L'ACCORD

Le temps de travail sera régi soit :

Par les accords nouvellement négociés qui prendront le relais.
Soit à défaut de signature par les accords de branche de la métallurgie

ARTICLE 15 - DISPOSITIONS FINALES

15.1. Entrée en vigueur et durée d'application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1^{er} novembre 2020 au 31 décembre 2023.

15.2. Clause suspensive

Le présent accord est soumis à une clause suspensive.

En cas de refus par l'administration de la mise en place de l'activité partielle de longue durée, le présent accord sera suspendu et soumis à de nouvelles négociations.

En effet, ce refus de l'administration viendrait bouleverser l'équilibre des négociations pour les deux parties.

15.3. Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application du présent accord sera établi le 31 mai 2021 et sera remis à toutes les parties signataires ou adhérentes dudit accord. Ce bilan sera également transmis au CSEC.

Les parties signataires s'accordent sur le principe d'une réunion de « revoyure » annuelle au terme de la première année d'application de l'accord soit le 31 octobre 2021 au terme de la 2^{ième} et de la 3^{ième} pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation et la sortie de l'accord.

Par ailleurs, un bilan sur l'activité partielle de longue durée sera remis aux CSE tous les trimestres et une copie sera adressée aux signataires du présent accord.

15.4. Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

La négociation de révision pourra être engagée à l'initiative des organisations syndicales signataires de l'accord ou de la Direction. La demande de révision doit être adressée aux organisations syndicales ou à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de convocation est accompagnée d'un projet sur les points à réviser.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas.

15.5. Dépôt

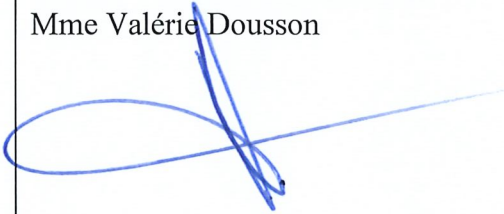
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise (« de l'établissement » ou « du groupe »).

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale télé-accords à l'adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Thouars.

Toutefois, il est précisé que cet accord est dispensé de publication en application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail modifié par la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018.

Fait Sorigny, le 16 septembre 2020 en 5 exemplaires.

Pour le syndicat CGT M. Olivier Brier 	Pour la société TLD EUROPE Mme Valérie Dousson 
Pour le syndicat CFDT M. Alain Gorry 	

Annexe 1 : Modèle de bilan

1. Activité partielle de longue durée
Par établissement, par CSP et sexe total de la période
2. Heures de formation externe
Par établissement, par CSP et sexe total de la période
3. Heures de formation interne
Par site, par CSP et sexe total de la période
4. Bilan de la Modulation
Par site, par CSP et sexe total de la période
5. Bilan financier de la période
Par BU et pour l'entité juridique
6. Prévisions d'activité pour la période à venir
Par BU et pour l'entité juridique
7. Prévisions de mise en place d'APLD pour la période à venir
Par BU et pour l'entité juridique
8. Prévisions de mise en place de la modulation pour la période à venir.
Par BU et pour l'entité juridique
9. Bilan de l'utilisation du fond de solidarité
Par site, par CSP et sexe total de la période

Annexe 2 : Construction du plan de formation triennal

Réunion avec les directeurs fonctionnels afin de fixer les nouvelles compétences à développer au sein du groupe.

Réunion avec les responsables de service pour décliner ce plan global en local.

Construction d'un catalogue de formation (externe-interne)

Développement des formations en interne

Identification des partenaires externes

Fixation du planning sur les 3 prochaines années

Annexe 3 : Effectif par métier

Effectif par métiers au 31/08/2020

Société Egal à "T.L.D. EUROPE SAS"
Année 2020

Etablissement	Sexe	Métiers	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août
T.L.D. EUROPE SAS SORIGNY	Femme	Achat et Supply chain	6	6	6	6	6	5	5	5
		Concevoir et Rechercher	2	2	2	2	2	2	2	2
		Controle et QSE	1							
		Fabrication et Assemblage	1	1	1	1	1	1	1	1
		Gérer et Administrer	15	16	17	17	18	18	18	17
		Maintenance, Services et Commercial	20	21	21	21	21	21	19	19
	Total Femme		45	46	47	47	48	47	45	44
	Homme	Achat et Supply chain	13	13	14	14	13	14	14	13
		Concevoir et Rechercher	23	23	23	23	23	23	23	23
		Controle et QSE	19	19	19	18	18	18	17	17
		Fabrication et Assemblage	108	108	106	106	106	105	104	101
		Gérer et Administrer	11	12	12	12	12	12	11	11
		Maintenance, Services et Commercial	35	36	36	36	36	36	35	34
Total Homme		209	211	210	209	208	208	204	199	
Total T.L.D. EUROPE SAS SORIGNY			254	257	257	256	256	255	249	243
T.L.D. EUROPE SAS ST LIN	Femme	Achat et Supply chain	7	7	6	6	6	6	7	7
		Concevoir et Rechercher	3	3	3	3	3	3	3	3
		Controle et QSE			1	1	1	1	1	1
		Fabrication et Assemblage	5	5	5	5	5	5	4	5
		Gérer et Administrer	1	1	1	1	1	1	1	1
		Maintenance, Services et Commercial	1	1	1	1	1	1	1	
	Total Femme		17	17	17	17	17	17	17	17
	Homme	Achat et Supply chain	15	16	16	16	14	14	13	13
		Concevoir et Rechercher	21	20	21	21	21	21	20	20
		Controle et QSE	13	13	13	12	12	12	12	12
		Fabrication et Assemblage	84	83	83	83	83	83	83	83
		Gérer et Administrer	2	2	2	2	2	2	2	2
		Maintenance, Services et Commercial	1	2	1	1	1	1	1	1
Total Homme		136	136	136	135	133	133	131	131	
Total T.L.D. EUROPE SAS ST LIN			153	153	153	152	150	150	148	148
Total			407	410	410	408	406	405	397	391

10 0 B AG